CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-DH-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droits de l'Homme	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Fondements, générations et mécanismes de protection

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Cite les instruments par leur nom exact (DUDH, PIDCP, Charte africaine…) : la précision fait le juriste.

Exercice 1 — Fondements des droits de l'homme (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Questions de cours.

a. Définir les droits de l'homme et citer leurs caractères (universalité, indivisibilité…).

b. La Déclaration universelle de 1948 a-t-elle valeur contraignante ?

c. Distinguer droits de l'homme et libertés publiques.

✓ CORRIGÉ

a) Droits attachés à la **dignité humaine**, reconnus à tout être humain indépendamment de sa nationalité : **universels** (valables pour tous), **inaliénables** (on ne peut y renoncer), **indivisibles** (civils, politiques, économiques, sociaux, culturels — même valeur), **imprescriptibles**.

b) La DUDH est une **déclaration** : pas de force contraignante au sens strict, mais valeur morale immense — elle a inspiré les pactes contraignants (PIDCP, PIDESC) et est devenue coutume internationale sur nombre de points.

c) Libertés publiques = droits de l'homme *inscrits dans le droit interne* (constitution, lois) ; droits de l'homme = catégorie plus large, universelle, incluant les droits internationaux.

Exercice 2 — Les générations de droits (5 pts)

a) 4 pts · b) 1 pt

Classification historique des droits.

a. Décrire les trois générations de droits de l'homme avec deux exemples chacune.

b. Où placer le droit au développement et le droit à un environnement sain ?

✓ CORRIGÉ

a) 1re génération (droits civils et politiques — « bleu ») : liberté d'expression, droit de vote, sûreté, propriété. **2e génération** (économiques, sociaux, culturels — « rouge ») : travail, éducation, santé, sécurité sociale. **3e génération** (droits de solidarité) : paix, développement, environnement.

b) 3e génération : droits collectifs exigeant la coopération des États et des peuples.

Exercice 3 — Mécanismes de protection (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Comment les droits sont-ils garantis concrètement ?

a. Citer les trois niveaux de protection (interne, régional, international) avec un organe pour chacun.

b. Qu'est-ce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ?

c. Par quel mécanisme un citoyen ivoirien peut-il saisir la justice en cas de violation ?

✓ CORRIGÉ

a) Interne : juges nationaux + Conseil constitutionnel + CNDH (Commission nationale des droits de l'homme) ; **régional** : Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; **international** : Comité des droits de l'homme ONU, Conseil des droits de l'homme.

b) Traité de l'Union africaine (1981) protégeant droits individuels *et* droits des peuples, avec la Commission africaine et la Cour africaine — originalité : devoirs de l'individu aussi.

c) Voie interne d'abord (tribunaux → Conseil constitutionnel si loi attentatoire → Cour suprême) ; à épuisement des recours internes, saisine éventuelle du Comité ONU ou de la Cour africaine si l'État a reconnu la compétence.

Exercice 4 — Cas pratique (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Une entreprise licencie une employée parce qu'elle est enceinte.

a. Quels droits sont atteints ? Citer les instruments protecteurs.

b. Le caractère « privé » de l'employeur change-t-il quelque chose ?

c. Quels recours s'offrent à l'employée ?

✓ CORRIGÉ

a) Non-discrimination (sexisme), **droit au travail**, protection de la **maternité** — DUDH art. 23-25, PIDESC, conventions OIT, Code du travail ivoirien.

b) Non : les droits s'appliquent aussi dans les relations privées via le droit du travail — l'État a le *devoir de protéger* les citoyens contre les abus des acteurs privés (effet horizontal).

c) Inspection du travail → tribunal du travail (réintégration/dommages) → saisine CNDH ou recours régionaux si l'État ne protège pas efficacement.